关于燕罗街道深圳市华盛瑞金属材料有限公司“6·29”坍塌事故的调查报告

2024年6月29日14时30分许，塘下涌社区嘉恒工业园区A栋一楼发生一起坍塌事故，造成一人受伤。接报事故后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，燕罗街道成立了由街道党工委委员柳洲任组长，街道应急管理办牵头，燕罗派出所、街道群团工作部（总工会）、街道城市建设办等部门参与组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现事故调查组对该起事故已调查完毕，提交报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

装修工程施工单位：范某理（男，44岁，河南省人），系个体施工队负责人，日常主要承接小散装修工程业务，由其负责雇请班组工人完成装修施工作业。其未在工商部门注册登记，无固定作业人员及办公场所，未取得建筑业企业资质证书，不具备建筑装修装饰工程专业承包资质。

（二）事故相关单位概况

1.装修工程发包单位：深圳市华盛瑞金属材料有限公司（以下称华盛瑞公司），法定代表人：许日兵，主要从事钢卷裁切，注册地址位于深圳市宝安区松岗街道塘下涌25号，系塘下涌社区嘉

恒工业园区A栋一楼厂房的承租人。

2.施工资质公司：深圳中云建设集团有限公司（以下称中云公司），注册地址：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区光明大道380号尚智科技园1栋308号，统一社会信用代码：91440300083434698 4，法定代表人：刘展鹏，经营范围：承接建筑工程、装饰工程等。资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包二级等。

3.物业管理单位：深圳市嘉恒投资有限公司（以下称嘉恒公司），注册地址：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区同富路10号1号宿舍B座104，统一社会信用代码91440300754280723 7，法定代表人：黄爱华，经营范围：自有物业出租；物业管理等。

（三）涉事工程相关概况

2024年6月11日，许某兵与物业的业主单位嘉恒工业园签订《租赁合同》,以公司名义与个人名义承租嘉恒工业园A栋1楼，租赁面积为600平方米。6月16日，范某理以深圳市梦轩装饰工程有限公司的名义与许某兵签订了一份装饰工程合同书，因该公司无相关施工资质证书无法备案，6月19日，范某理与许某兵另外签订了一份装饰工程合同书，合同乙方为深圳市中云建设集团有限公司，委托代理人签字为范某理。范某理向许某兵提供了中云公司的营业执照、企业资质证书复印件，法人授权委托证明书等材料。

2024年6月27日，范某理施工队未在燕罗街道办和社区取得小散工程备案的情况下施工，范某理雇请了三名工人和一名挖

机司机进场进行基坑开挖作业，当日开挖后，基坑深度为3米。因基坑深度不足，6月29日上午，范某理继续让施工队到工地进行基坑开挖，当日上午11时许，基坑开挖完成，深度为4米。涉事工人黎某兵为一名水泥工，主要负责基坑内部砌墙的施工。

（四）事故发生单位及相关单位的安全管理情况

1.范某理个体施工队安全管理情况

（1）相关人员情况

范某理，涉事装修施工队负责人，负责施工现场的全面管理工作。

黎某兵（事故伤者），涉事装修施工队泥水工，负责厂房内的砌砖施工。

（2）安全管理状况

范某理仅为现场工人配备了铝制人字梯，向班组工人口头告知了注意安全，未对现场工人进行技术交底和安全教育培训。

（3）安全管理存在问题

①范某理个体施工队不具备建筑装修装饰专业承包资质承包装修装饰工程。

②范某理个体施工队仅向班组工人口头告知了注意安全，未对现场工人进行技术交底和安全教育培训，保证工人具备必要的安全生产知识。

③范某理个体施工队未采取技术、管理措施，及时发现并消除未采取任何支护措施，垂直开挖基坑的生产安全事故隐患[1]。

[1] 《建筑地基基础工程施工规范》（GB51004-2015）8.2.2 基坑开挖的分层厚度宜控制在3m 以内，并应配合支护结构的设置和施工的要求，临近基坑边的局部深坑宜在大面积垫层完成后开挖；8.2.10 狭长形基坑开挖应符合下列规定：1.基坑土方应分层分区开挖，各区开挖至坑底后应及时施工垫层和基础底板。

④涉事基坑开挖深度约4米，基坑开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖属于危险性较大的分部分项[2]，范某理个体施工队在施工前未制定施工方案[3]。

2.装修工程发包单位安全管理状况及存在的问题

（1）相关人员情况

华盛瑞公司，企业负责人许某兵，装修工程发包方，将承租的嘉恒工业园A栋1楼厂房发包给范某理。

（2）安全管理状况及存在问题

华盛瑞公司未认真审核装修施工单位的施工资质，将涉事工程发包给不具备建筑装修装饰专业承包资质的施工单位，未对涉事工程进行日常巡查。

3.嘉恒工业园安全管理状况

嘉恒工业园对外来作业监管不到位，将A栋1楼厂房出租给华盛瑞公司，华盛瑞公司装修项目未取得施工备案证明情况下，6月29日有大型施工设备进场时，园区工作人员未对进入园区的施工队进行审查，未劝阻车辆进入园区，未能提供对涉事厂房装修队的入园审查表；当日值班人员未进行过外来作业管理培训，未落实园区的外来作业管理制度，未对园区内施工单位统一协调管理。

二、事故发生经过和事故救援情况

[2] 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知：附件1 危险性较大的分部分项工程范围一、基坑工程（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

[3] 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第三章 专项施工方案第十条 施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。

（一）事故经过

2024 年 6 月 29 日上午，涉事施工队负责人范某理继续安排工人进行基坑开挖作业，中午 11 时左右地下基坑挖掘完毕（基坑深度为 4 米，长度 6.7 米，宽度 3.5 米；详见图 1），13 时 30 分许，涉事施工队临时泥水工黎某兵进入一楼车间地下基坑进行砌墙作业。14 时 30 分许，基坑内部南侧的土方突然坍塌（详见图 2），将黎某兵冲倒在地上，身体腰部以下被土方掩盖住，导致受伤。



图 1：涉事基坑



图 2：基坑内坍塌位置情况

经查：

1.事发基坑基本情况：事发基坑为靠北侧较大的基坑，基坑深度为 4 米，长度 6.7 米，宽度 3.5 米，位于墙体内两个结构柱之间，两个结构柱中心的间距为 7 米。基坑未采取任何支护措施，垂直开挖，基坑北侧距离墙体约 0.8 米，侧壁顶部土方已脱落，可见到墙体下方的地梁；基坑东侧和西侧分别位于南北向结构柱之间的地梁位置，基坑内南侧的侧壁土方可见分层的原状残积土和回填土，其中回填土高度约 2.4 米，下方为原状残积土。基坑内南侧靠西边位置侧壁的下方原状残积土发生局部坍塌，坍塌部位的长度约 3 米。基坑内有积水，积水深度约 0.8 米，水面漂浮有大量加气混凝土砌块，坍塌位置的基坑底部可见水泥砂浆。基

坑内靠南侧有一架铝合金扶梯，靠西侧有一条潜水泵排水管，基坑靠西侧临边堆放有大量土方，土方高度约2.6米。

2.基坑开挖深度约4米，开挖过程中未采取支护等任何防护措施，开挖完成后，基坑侧壁受到较大的土壤侧压力，处于不稳定的状态。

3.基坑南侧壁底部有约1.6米厚的原状残积土，土壤结构比较松散，黏性较差，再加上该处地下水丰富，在稳定的地下水叠加浸润下出现松软层，导致基坑侧壁极易失稳坍塌。

4.基坑开挖过程中，挖出的土方堆放在基坑西南侧临边的地面，堆放高度约2.6米，进一步加大了基坑侧壁受到的侧向压力，加剧了基坑坑壁的失稳。

5.范某理到中云公司拿取公章、企业资质证书复印件，法人授权委托证明书，以中云公司的名义拟定了一份装修合同，再与许某兵签订装修合同。

（二）事故救援情况

事故发生后，工友郭某岭驾驶车辆将伤者黎某兵送往深圳市宝安区松岗人民医院进行救治。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

该起事故造成1人受伤，伤者黎某兵，男，55岁，重庆市开县人。经医院诊断：1.创伤性休克；2.双肺挫裂伤；3.双侧多发肋骨骨折；4. T11-12、L1-4右侧横突骨折，骨盆多发骨折，右侧股骨颈骨折；5.左侧胸壁血肿；6.多处软组织损伤。依据《事

故伤害损失工作日标准》（GB／T15499—1995）和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）相关规定，本次事故按照伤者伤情诊断核定损失约300个工作日，超过105个工作日，属于重伤。

（二）事故造成的经济损失情况

截至2024年7月17日，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），本起事故造成经济损失人民币127327元，主要是伤者的医疗费用。

四、事故原因及性质

（一）造成事故的直接原因

1.事发基坑长度6.7米、宽度3.5米、深度约4米，未采取任何支护措施，垂直开挖。

2.黎某兵安全意识淡薄，在基坑未采取支护等任何防护措施情况下，冒险进入基坑进行砌砖作业，基坑南侧壁局部位置土方失稳，向基坑内坍塌，导致事故发生。

（二）造成事故的间接原因

1.个体施工队负责人范某理在明知其不具备建筑装修装饰专业承包资质的情况下仍违法承接装修装饰工程，未进行技术交底，未对施工作业的安全注意事项进行教育培训，未保证作业工人具备必要的安全知识。

2.华盛瑞公司未认真审核装修施工单位的施工资质，违法将涉事工程发包给不具备建筑装修装饰专业承包资质的个体施工队。

3.嘉恒工业园对外来作业监管不到位，未对园区内承租单位和施工单位的安全生产工作统一协调管理，没有涉事厂房外来作业监管与隐患排查记录。范某理个体施工队进场前，园区也未对施工队的施工资质进行审查。

（三）事故性质

事故调查组认为，燕罗街道深圳市华盛瑞金属材料有限公司“6·29”坍塌事故是一起因违法发包工程、施工现场安全管理不到位、工人冒险作业而引发的生产安全责任事故。

五、事故责任认定和对有关责任者的处理

根据事故调查情况，调查组对事故有关单位和人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）个体施工队负责人范某理在明知其不具备建筑装修装饰专业承包资质的情况下仍违法承接装修装饰工程，不具备必要的安全生产条件[4]；未对现场工人进行技术交底和安全教育培训，未保证作业工人具备必要的安全生产知识；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人未采取任何支护措施，垂直开挖基坑的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）华盛瑞公司未认真审核装修施工单位的施工资质，违法将涉事工程发包给不具备建筑装修装饰专业承包资质的个体

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

施工队，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定，依法应承担违法发包责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）嘉恒公司对外来作业监管不到位，未对园区内承租单位和施工单位的安全生产工作统一协调管理，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）工人黎某兵安全意识淡薄，在基坑未采取支护等任何防护措施情况下，冒险进入基坑进行砌砖作业，基坑南侧壁局部位置土方失稳，向基坑内坍塌，将其冲倒在地上导致受伤，应对事故发生负有责任。鉴于其仅造成自身伤害，未造成其他人身伤害和财产损失，建议免予追究其责任。

六、调查发现的其他问题和处理建议

中云公司默许范某理使用本单位施工资质和公章办理小散工程施工备案，涉嫌出借企业资质，其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款[5]的规定，建议由宝安区住房和建设局依法对其进行处理。

七、事故防范和整改措施

（一）范某理应吸取本起事故的深刻教训，增强法律意识，严格遵守相关法律规定，在未取得建筑业企业施工劳务资质证书的情况下，不得承包建筑装修装饰工程及组织施工队进行建筑施

[5] 《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

工，防止类似事故再次发生。

（二）华盛瑞公司应深刻吸取本起事故的教训，防止类似事故再次发生。做到如下要求：

1.严格审查承包单位资质，不得将工程发包给不具备施工资质的生产经营单位；

2.应与承包单位签订专门的安全管理协议，并派专人对承包单位的安全生产工作统一协调管理，督促其严格遵守安全生产法律法规、国家或行业标准。

（三）嘉恒公司应加强对园区内承租单位和外来施工单位的统一协调管理。

（四）燕罗街道办及其相关部门要切实落实好属地监管责任，进一步加强小散工程纳管工作。网格办及社区要加强小散工程和零星作业的日常巡查工作，将巡查过程中发现的安全问题及时上传系统，通报至有关单位整治和查处。